

《【문제17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제451조 제1항 제6호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 '확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다'는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 '판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다'는 점(동조 제1항 제9호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다며 '재심판결에 대한 재심'을 제기하고자 한다.

(물음2) 재심의 소는 재심사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 하는바, 乙이 주장하는 '증거서류의 위조'와 '판단누락' 각각에 대한 재심제기 기간의 기산점이 동일한지 여부를 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하는 경우의 소송물 확정 문제를 재심의 소송물 이론과 관련하여 논하시오.》

<문제17.2의 물음2> 재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정 문제

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 증거서류의 위조와 판단누락을 재심사유로 주장하여 재심의 소를 제기하고, 丙은 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <증거서류의 위조와 판단누락에 관한 재심제기기간의 기산점이 동일한지>와 <재심기각 판결에 대한 재심이 허용되는 경우 소송물을 어떻게 확정할 것인지>를 재심의 소송물 이론과 관련하여 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유별 재심제기기간의 기산점과 재심기각 판결에 대한 재심의 소송물 확정 문제를 논한다.

II. 재심제기기간의 기산점

1. 재심제기기간의 원칙

- "민사소송법 제456조 제1항"에 의하면 재심의 소는 당사자가 판결이 확정된 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다. 이때 안 날이란 단순히 재심사유에 해당하는 사실을 안 것만으로는 부족하고, 그것이 법률상 재심사유에 해당한다는 것까지 구체적으로 안 날을 의미한다.

2. 각 사유별 기산점의 개별적 판단

(1) 제451조 제1항 제6호(증거 위조)

- 증거가 되는 서류의 위조를 이유로 재심을 제기하는 경우에는 "동조 제2항"에 따라 유죄의 판결이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결을 얻을 수 없는 때에 한하여 재심을 제기할 수 있다. 따라서 이 사유의 기산점은 유죄판결이 확정되었다는 사실을 안 날이 된다. 乙의 경우 2024. 6. 1.에 형사판결 확정 사실을 알았으므로 이때가 기산점이 된다.

(2) 제451조 제1항 제9호(판단 누락)

- 판단 누락은 판결문 자체에 나타나는 하자이다. "판례"에 의하면 판단 누락과 같이 판결문 자체에 의하여 재심사유의 존부를 알 수 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 판결 정본이 송달된 날에 그 사유를 알았다고 보아야 한다. 乙의 경우 원판결 확정일인 2023. 5. 1. 이전에 이미 판결 정본을 송달 받았을 것이므로, "제9호" 사유의 기산점은 "제6호" 사유의 기산점보다 훨씬 앞서게 된다.

III. 재심판결에 대한 재심과 소송물

1. 재심의 소송물 이론

- 재심의 소송물은 재심대상판결의 당부(본안 소송물)와 재심사유의 유무(본안전 소송물)로 구성된다. 재심법원은 먼저 재심사유의 존부를 심사하고, 사유가 인정될 때에만 본안 심리로 나아가는 단계적 구조를 취한다.

2. 재심기각판결에 대한 재심의 소송물 확정

(1) 재심기각판결의 성격

- 재심사유가 인정되지 않아 내려진 재심기각판결도 하나의 확정된 종국판결이므로, 이 판결 자체에 재심사유가 있다면 다시 재심을 제기할 수 있다.

(2) 소송물의 범위

- 재심기각판결에 대한 재심에서 본안전 소송물은 재심기각판결 자체에 존재하는 재심사유이다. 만약 이 재심의 소에서 사유가 인정되어 재심기각 판결이 취소된다면, 절차는 다시 전 단계의 재심절차로 복귀하게 된다. 즉, 丙이 제기하는 재심의 소송물은 재심기각판결이 정당한가의 여부이며, 이는 원칙적으로 원판결(丁과의 소송)의 당부와는 직접적인 관련이 없는 독립된 소송물로 취급된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 재심제기기간 준수 여부

(1) 제6호 사유에 대한 판단

- 乙은 2024. 6. 1. 형사판결 확정 사실을 알았고, 그로부터 14일 뒤인 2024. 6. 15. 재심을 제기하였으므로 30일의 불변기간을 준수하였다.

(2) 제9호 사유에 대한 판단

- 제9호(판단 누락) 사유는 판결 송달 시에 알았다고 보아야 하므로, 2024. 6. 15. 시점에서는 이미 30일의 체척기간이 도과했을 가능성이 매우 높다. 따라서 乙이 주장하는 두 사유의 기산점은 동일하지 않으며, "제9호" 사유는 기간 도과로 인해 부적법 각하될 가능성이 크다.

2. 丙의 재심 소송물 확정

- 丙이 제기하는 재심판결에 대한 재심의 소송물은 丁과의 원소송에 관한 것이 아니라, 재심기각판결 자체의 하자 여부이다. 재심법원은 재심기각판결 심리 과정에서 판사가 뇌물을 받았거나("제1호") 판단을 누락하는 등("제9호") 그 판결 자체에 결함이 있는지를 심리하게 된다.

V. 결론

- 乙이 주장하는 두 사유의 기산점은 동일하지 않다. "제6호" 사유는 형사판결 확정 사실을 안 날부터 기산되나, "제9호" 사유는 판결 송달 시부터 기산되므로 乙의 제9호 주장은 기간 도과로 부적법하다. 또한 丙의 사례에서 재심판결에 대한 재심의 소송물은 원판결의 당부가 아닌 재심판결 자체의 재심 사유 유무 및 당부로 한정된다.